

개 선 요 구

37

제 목 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안 마련

관 계 기 관 ○○○○○○○(주), ●●●●●●●(주), ◎◎◎◎◎◎(주)

구 분 ▲▲

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○(주), ●●●●●●●(주), ◎◎◎◎◎◎(주)(이하 “3개 자회사”라고 한다)은 「인사규정», 「취업규칙», 「단체협약」에 따라 휴직 제도를 운영¹⁰⁶⁾하고 있으며, 2023년부터 2025년(2025년 6월)까지 3개 자회사에서 휴직은 [표 1]과 같이 발생하였다.

[표 1] 휴직 사용 현황

구분	업무상 부상·질병 휴직	업무외 부상·질병 휴직	육아휴직	가족돌봄휴직	기타 휴직	합계
○○○○○○○○(주)	19건	24건	36건	12건	-	91건
●●●●●●●(주)	4건	74건	81건	11건	2건 ¹⁾	172건
◎◎◎◎◎◎(주)	9건	69건	401건	46건	5건 ²⁾	530건

주 1. 「인사규정」 제51조 제1항 제5호 및 제6호

2. 「단체협약」 제65조

자료: 3개 자회사 제출 자료 재구성

106) ○○○○○○○(주)는 「인사규정」 제33조, ●●●●●●●(주)는 「인사규정」 제51조, ◎◎◎◎◎◎(주)는 「취업규칙」 제17조와 「단체협약」 제65조에 근거하여 휴직제도 운영 중임

2. 관련법령 및 판단기준

3개 자회사는 §§가 100% 출자한 법인으로 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 공직유관단체로 지정¹⁰⁷⁾되었으며, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회에서 의결한 권고사항을 이행하는 등의 조치를 취해야 한다.

국민권익위원회는 ‘임직원의 휴직 부당 사용’과 같은 도덕적 해이를 방지하고자, 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」¹⁰⁸⁾(이하 “권고안”이라 한다)을 의결하여 공직유관단체가 휴직제도를 운영하면서 휴직의 본래 목적을 위반한 부당 사용 여부에 대한 점검이나 부당 사용 적발 시 제재 등에 대한 근거 규정을 마련하도록 권고하였다.

국민권익위원회 권고안의 구체적인 내용은 [표 2]와 같은 휴직자 복무관리 세부기준 마련에 관한 것으로 4가지 조치사항을 공직유관단체에 권고하고 있다.

[표 2] 국민권익위원회 권고 내용

연번	조치사항	세부내용
1	휴직의 목적 외 사용 개념 명시	- 휴직 중인 직원이 당초 휴직 사유와 다르게 휴직을 사용함으로써 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우 포함
2	정기적인 휴직 실태 점검	- 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육 실시 - 휴직기간에는 복무실태를 정기 점검토록 명시
3	휴직자의 복무상황 정기적 보고	- 복무상황 보고는 매 반기별로 하되 휴직 종류나 기관 사정에 따라 추진
4	휴직 내용 심사 및 검증을 통해 복직명령 등 적절한 조치 규정	- 휴직 실태점검과 복무상황 보고 결과 등을 바탕으로 휴직의 목적 외 사용 여부 심사 - 심사결과, 대상자가 휴직을 목적 외로 사용한 경우, 복직명령 등 합당한 조치

주: 기관 여건을 고려, 제도개선 방안은 탄력적으로 자체 ▲▲규정 반영 또는 휴직복무관리 지침 제·개정

자료: 공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안(국민권익위원회) 재구성

107) ○○○○○○○○(주)는 2018년 7월, ●●●●●●●(주)와 ○○○○○○○(주)은 2020년 7월 공직유관단체로 지정됨

108) 의안번호 제2019-555호(2019. 12. 2.) “공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안”

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○○○○○○(주)의 경우

그런데 ○○○○○○○(주)는 감사일 현재(2025. 11. 21.) 권고안에 따른 조치사항 중 [표 2]의 ‘연번 1’은 「인사규정시행세칙」 제58조¹⁰⁹⁾에 반영하고 있으나, 이 외의 조치사항에 대해서는 「인사규정」 등에 반영하거나 별도의 지침을 제정하여 운영하지 않고 있다.

나. ●●●●●●●(주)의 경우

●●●●●●●(주)는 감사일 현재(2025. 11. 14.) 권고안에 따른 조치사항들을 「인사규정」 등에 반영하거나 별도의 지침을 운영하지 않고 있다.¹¹⁰⁾

다. ◎◎◎◎◎◎(주)의 경우

◎◎◎◎◎◎(주)는 감사일 현재(2025. 10. 29.) 권고안에 따른 조치사항들을 「인사규정」 등에 반영하거나 별도의 지침을 운영하지 않고 있다.¹¹¹⁾

관계기관 의견 3개 자회사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

109) ○○○○○○○(주) 「인사규정시행세칙」 제58조(휴직의 목적 외 사용) 휴직 중 영리업무 금지 위반을 하는 경우 또는 휴직기간 중 휴직사유와 달리 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우 “휴직의 목적 외 사용”이라 한다.

110) ●●●●●●●(주)는 감사기간 중 권고안에 따른 조치사항인 [표 2] ‘연번 4’의 경우 「인사규정」 제53조 제2항과 제3항에 반영되어 있다고 하였으나, 이는 휴직자가 휴직사유가 소멸되거나 휴직기간 종료 시 복직원을 제출해야한다는 조항으로 기관의 의무에 대해 규정했다고 보기 어려움

※ ●●●●●●●(주) 「인사규정」 제53조(휴직의 효력)

① (생략)

② 휴직기간 중 그 사유가 소멸된 때에는 즉시 임용권자에게 복직을 제출하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제51조에 의한 휴직자는 휴직기간의 종료시, 복직일의 최소 일주일전까지 임용권자에게 복직원을 제출하여야 한다.

111) ◎◎◎◎◎◎(주)는 감사기간 중 권고안에 따른 조치사항인 [표 2] ‘연번 4’의 경우 특정 휴직(난임치료 휴직, 산전 육아휴직)에 대해서는 휴직의 목적 외 사용여부를 심사할 수 있는 기준(당초 휴직 목적 소멸(임신, 유·사산))을 마련하고 있다고 하였으나, 자체규정이나 지침에 명문화된 사항이 없고, 특정 휴직 외(가족돌봄휴직 등)에 대해서는 기준이 없음

조치할 사항

① ○○○○○○○(주) 대표이사는 국민권익위원회 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」에 따라 휴직자에 대한 복무관리 세부기준(정기적인 휴직 실태 점검, 휴직자의 복무상황 정기적 보고, 휴직 내용 심사 및 검증을 통해 복직명령 등 적절한 조치 규정)을 「인사규정」 등에 반영하거나 별도의 지침을 제정하여 명문화하시기 바랍니다. (개선)

② ●●●●●●●(주) 대표이사는 국민권익위원회 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」에 따라 휴직자에 대한 복무관리 세부기준(휴직의 목적 외 사용개념 명시, 정기적인 휴직 실태 점검, 휴직자의 복무상황 정기적 보고, 휴직 내용 심사 및 검증을 통해 복직명령 등 적절한 조치 규정)을 「인사규정」 등에 반영하거나 별도의 지침을 제정하여 명문화하시기 바랍니다. (개선)

③ ◎◎◎◎◎(주) 대표이사는 국민권익위원회 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」에 따라 휴직자에 대한 복무관리 세부기준(휴직의 목적 외 사용개념 명시, 정기적인 휴직 실태 점검, 휴직자의 복무상황 정기적 보고, 휴직 내용 심사 및 검증을 통해 복직명령 등 적절한 조치 규정)을 「인사규정」 등에 반영하거나 별도의 지침을 제정하여 명문화하시기 바랍니다. (개선)